

1501026-40.2021.8.26.0222

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... - Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado, Averiguado:

VANDER CLEISON NASCIMENTO, ADALBERTO SANTANA SOUZA

Justiça Gratuita

Conclusão:

Aos 18-7-2022 faço estes autos conclusos a Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

Tem razão o Ministério Público.

Acolho seu parecer.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Feres Sadalla, 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501026-40.2021.8.26.0222 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501026-40.2021.8.26.0222

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado, Averiguado:

VANDER CLEISON NASCIMENTO, ADALBERTO SANTANA SOUZA

Justiça Gratuita

Conclusão:

Aos 18-7-2022 faço estes autos conclusos a Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

Tem razão o Ministério Público.

Acolho seu parecer.

A pretensão punitiva encontra-se prescrita. A prescrição é causa de extinção da punibilidade e pode ser conhecida de ofício em qualquer fase do processo (artigo 61 do CPP).

No presente caso, o réu está sendo processado como incurso nas penas do artigo 28

da Lei 11343/06.

Conforme dispõe o artigo 30 da Lei 11343/06, o prazo prescricional é de dois anos. Ocorre que na data do crime o autor contava com 19 anos de idade. Fazendo jus à redução dos prazos prescricionais pela metade, conforme determina o artigo 115 do Código Penal.

Logo, a prescrição do crime pelo qual o réu figura como autor é de um ano.

Os fatos ocorreram em 22-abril-2021 e, passados mais de um ano, não ocorreu nenhum marco interruptivo o suspensivo da prescrição.

Desta forma, diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva e julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de Adalberto Santana Souza, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal. Feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

PRI.

Guariba, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA